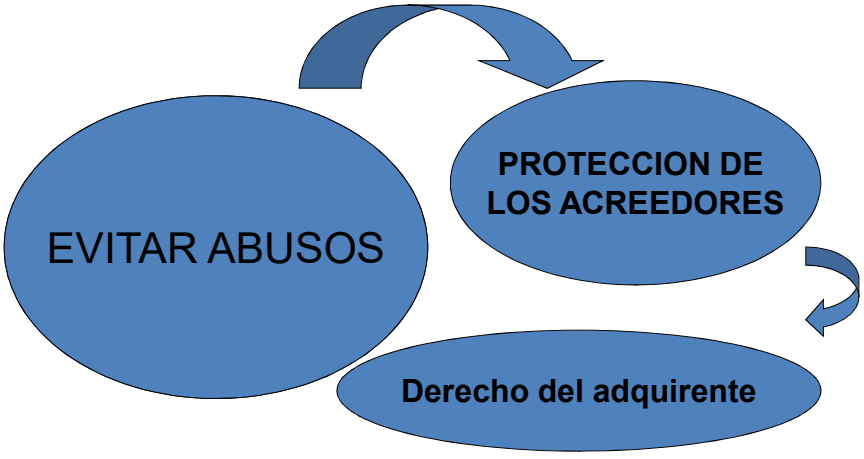
Ley 11.867

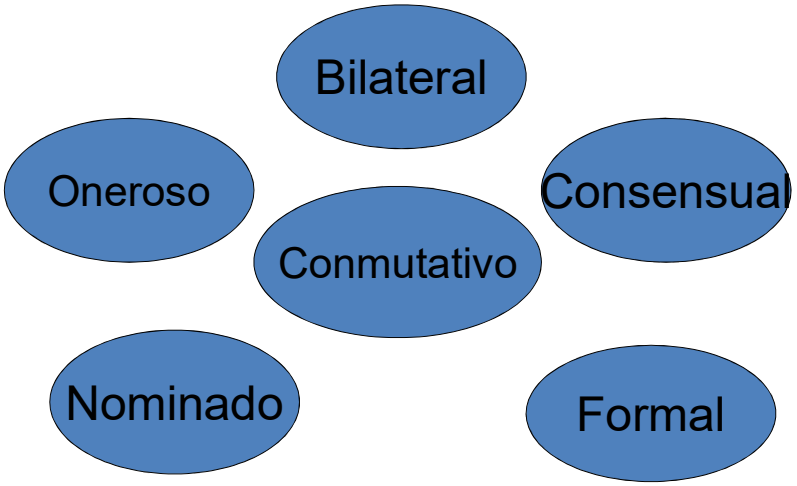
Transmisión de establecimiento comercial e industrial

2014

OBJETIVO



Transferencia de Establecimientos, Industriales y Comerciales

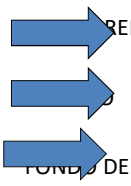


TRANSFERENCIA

- Transmisión de un bien por venta u otro titulo oneroso o gratuito

Establecimiento
Industrial/ Comercial

- Se define como un bien constituido por



RENO

DE COMERCIO

Fondo de comercio

- No definida por la ley.
- “Universalidad de bienes (cosas y derechos) de naturaleza material, incorporal o funcional”
- La ley enumera bienes que en términos generales sirve de orientación para señalar elementos que, con frecuencia, integran el fondo

elementos constituivos

- Instalaciones
- Existencia de mercaderías
- Nombre y enseña comercial
- Clientela
- Derecho al local
- Patentes de invención
- Marcas de fábrica
- Dibujos y modelos industriales
- Distinciones honoríficas
- Todos los demás derechos de propiedad comercial o industrial o artísticos

otros bienes: Valor llave

- Valor llave: esta constiuida por uno o varios factores (clientela, calidad, habilidad del empresario, prestigio, publicidad etc.) pero para que se concrete en un bien suceptible de apreciacion pecuniaria es menester presumir que estos factores seran capaces de producir utilidades futuras por encima de lo normal"
- La transferencia de un fondo de comercio, por cualquier titulo es siempre comprensiva del valor llave del negocio, y se tiene presente en el precio.

otros bienes: contratos laborales

- El contrato continua con el sucesor o adquirente y el trabajador conserva antigüedad y derechos.
- Solidaridad respecto de las obligaciones emergentes del contrato existente a la época de transmisión
- El adquirente no es un nuevo empleador es un continuador
- El trabajador puede dar por extinguido el contrato si con motivo de transferencia se le infiriese un perjuicio

Procedimiento

Privada

- Directa ——— Comprador/vendedor
- Indirecta ——— Martillero Publico, Comprador/Vendedor

- Transferencia por Remate
- Oposición de acreedores — sin / con

Sin oposición

- Nota al adquirente
- Suscripción de boleto de compra venta
- Publicación (5 días)
- Para Oposición de los acreedores (10 días)
- AFIP: notificación previa, para oposición fiscal
- Sin oposición Firma documento de venta
- Inscripción de documento de venta (10 días)
- Documento de venta inscripto
- Efecto frente a terceros

Con oposición

- **Nota al adquirente**
- **Suscripción de boleto de compra venta**
- **Publicación (5 días)**
- **Para oposición de acreedores(10 días)**
- **Con Oposición de acreedores al comprador, rematador, escribano, y se retiene para embargo judicial(20 días)**
- **AFIP: notificación previa, para oposición fiscal**
- **Firma del documento de venta**
- **Inscripción de documento de venta (10 días)**
- **Efecto frente a terceros**

OMISIONES O TRANSGRESIONES

- Harán responsables solidariamente al
- COMPRADOR
- VENDEDOR
- MARTILLERO
- ESCRIBANO
- Por el importe de los créditos impagos hasta el importe del precio vendido

DERECHOS Y OBLIGACIONES

- CONFECCION DE LISTA DE ACREEDORES
- TRASMISION DEL FONDO
- DERECHOS DE USO Y GOCE DEL LOCAL
- EVICCION
- VICIOS REDHIBITORIOS
- OBLIGACION DE NO CONCURRENCIA
- CONFECCION DE INVENTARIOS obligación del vendedor excepto en remate
- PUBLICACION DE EDICTOS
- DERECHO A LA HABILITACION

Monto de la venta

- No podrá enajenarse por un monto o precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo (confesado por el vendedor) mas los no confesados pero cuyos titulares se hubieren opuesto

FORMAS

- Se presumen simuladas las acciones realizadas entre comprador y vendedor que puedan perjudicar a terceros
- En caso de remates en donde el precio de venta sea menor a los créditos de terceros se debe depositar el valor de la venta menos las comisiones y gastos

TRAMITE DE INSCRIPCION EN LA I. G. J

A) formulario de inscripción
B) Dictamen de precalificación profesional emitido por escribano público si la transferencia se instrumenta por escritura pública, o por abogado o graduado en ciencias económicas, indistintamente, si se instrumenta por documento privado.
C) Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado del contrato de transferencia del fondo de comercio.
a) En caso de que intervengan sociedades se acompañarán las actas de los órganos sociales que la aprobaron.
b) Constancia del asentimiento del art. 1277 del Código Civil.
c) Declaración del escribano público o martillero interviniente en la operación
D) Las publicaciones que prevé la Ley 11867
E) Certificado de libre deuda previsional, conforme a lo previsto en la Ley Nº 14.499.
F) Denuncia de cese del impuesto a los ingresos brutos.
G) Certificados que acrediten que el enajenante no está inhibido para gravar o disponer de sus bienes, expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Registros inmobiliarios del domicilio del enajenante.
H) Comprobante de pago de la tasa retributiva de servicios.